

1 부실채무자 소유의 공탁금 미회수

- 공사에서 국민행복기금 등 부실채무자의 공탁금에 대한 관리 및 회수 업무를 수행함에 있어
 - 공사법 제36조에 따르면 공사는 국가, 지방자치단체 등에 업무 수행에 필요한 자료 제공을 요청할 수 있고
 - 「업무방법서」 제22조에 따르면 공사는 관계법령이 허용하는 범위내에서 행정기관 등이 보유하는 자료를 적극 활용하도록 되어 있음
 - 따라서 공사는 공탁금 관련 정보를 관리하고 있는 대법원으로부터 부실채무자 소유의 공탁금 정보를 수집하여 신속하게 법적조치 등을 실시하고 공탁금을 회수하여야 함
- 그런데 대법원으로부터 부실채무자 관련 공탁금 정보를 수집하여 공탁금과 채권액이 각각 일천만 원 이상인 공탁사건 중 판결정본 있는 부실채무자의 공탁사건 871건¹⁾에 대하여 회수 가능 여부를 점검한 결과

i) 부실채무자 ○○○ 관련 집행 공탁금 미회수

- 2009. 2. 27. □□은행 등 3개 금융회사로부터 인수한 채무자 ○○○(채권액 55백만 원)은

1) 중복 채무자의 공탁사건에 대하여는 인수한 금융회사 및 회계별(공사·희망모아·한마음·국민행복기금)로 구분한 숫자임

- 2006. 2. 6. 경매사건(□□지법 □□지원 △△△△타경 △△△△)으로 공탁금(배당금) 146백만 원이 ○○○(근저당권자) 앞으로 집행 (배당) 공탁되어 있는데도

△ ◆◆◆◆◆부에서는 위 채무자의 공탁금(146백만 원)에 대하여 법적조치(채권압류 및 추심명령2)를 실시하지 않아 채권을 회수3)하지 못하고 있음

ii) 부실채무자 ○○○ 관련 변제 공탁금 미회수

- 1998. 9. 29. □□은행으로부터 인수한 채무자 ○○○(채권액 385백만 원)은

- 2001. 12. 27. (주)□□캐피탈이 위 채무자와 금융할부약정 시 위 채무자로부터 담보(현금)로 제공받은 금액 중 미수금 등을 제외한 금액 59백만 원이 변제 공탁되어 있는데도

△ ◆◆지역본부에서는 위 채무자 소유의 59백만 원 상당의 공탁금에 대하여 법적조치(채권압류 및 추심명령4)를 실시 하지 않아 채권을 회수하지 못하고 있음

iii) 부실채무자 ○○○ 관련 담보 공탁금 미회수

- 1999. 9. 17. □□(□□)은행으로부터 인수한 채무자 ○○○의 연대보증인 ○○○(채권액 150백만 원)는 (주)○○○○○의 채권

2) 감사자료가 제공된 2017. 1. 9. 에서야 법적조치를 실시함

3) 2017. 1. 6. 공탁사건 기록을 등사·열람한 결과, 위 채무자 소유의 146백만 원 공탁금에 대하여 ○○구청 등 4명의 채권자가 28백만 원 상당을 압류하였으나, 그 외 118백만 원의 여유분이 있어 공사는 위 채무자의 채권액 55백만 원을 전부 회수할 수 있는 상태임

4) 감사자료가 제공된 2016. 11. 23. 에서야 법적조치를 실시함

가압류를 위해 2016. 4. 6. 400백만 원을 □□□□지방법원에
담보(보증)공탁한 사실이 있으므로

- 공사는 '채권압류 및 추심명령'을 통해 ○○○ 소유의 공탁금을
회수하여야 하는데도

△ 서울지역본부에서는 위 채무자 소유의 공탁금에 대하여
법적조치(채권압류 및 추심명령⁵⁾)를 실시하지 않아 채권을
회수하지 못하고 있는 등

□ [표 5] 및 [별첨 1]과 같이 ◆◆◆◆◆부 등 10개 부점에서는
공탁사건 170건에 대하여는 회수실익이 있는 공탁금(회수가능액
2,619백만 원)이 있는데도 그대로 두고 있음

[표 5] 부실채무자 공탁금 회수 가능 현황 (2017.1. 13. 기준)

(단위 : 건, 백만 원)

부점	공탁현황		회수가능	
	공탁사건 수	공탁금	공탁사건 수	금액

“기재 생략”

5) 감사자료가 제공된 2016. 11. 2. 에서야 '채권압류 및 추심명령'을 신청하고, 같은 해 12. 4.
결정정본이 발급된 이후인 같은 달 8. 연대보증인 ○○○의 담보공탁사건이 취소되어 회수 가능함

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 회수가 가능한 공탁사건 50건(공탁금 549백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆◆부장은 회수가 가능한 공탁사건 99건(공탁금 1,510백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 8건(공탁금 285백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 1건(공탁금 5백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 2건(공탁금 45백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 4건(공탁금 106백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 2건(공탁금 51백만 원)에 대하여,
 - ◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 1건(공탁금 24백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 1건(공탁금 9백만 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆지역본부장은 회수가 가능한 공탁사건 2건(공탁금 35백만 원)에 대하여 공탁금을 회수하는 등
- 총 2,619백만 원 상당의 공탁금을 신속하게 회수하시기 바람.
(시정)